



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Legislación Marítima y Laboral	Clave de Asignatura: LRM856
Semestre: VIII	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-Práctico
Créditos: 5.00	Requisito: OMI/STCW/Náutica	Instalaciones: A

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	54	18	8	80

OBJETIVO GENERAL

Interpretar el contenido de la legislación nacional e internacional en el ramo marítimo, para lograr las aptitudes necesarias de su cargo de Oficial de la Marina Mercante, responsabilizándose de los intereses que están en juego en la aventura marítima, y en el ramo laboral para delimitar los derechos y obligaciones como trabajador.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. El Derecho en General 1.1. Las relaciones sociales y su regulación por el Derecho. 1.2. Normas Jurídicas y su sanción. 1.3. Etimología y definición. 1.4. Sentidos fundamentales del derecho. 1.5. Fuentes del derecho. 1.6. Clasificación y ubicación del Derecho Marítimo.	Identificar la relación del individuo con la sociedad analizando las normas jurídicas y demás elementos, para su regulación conforme a los estatutos del Derecho.
2	2. Derecho Marítimo 2.1. Concepto. 2.2. División del Derecho Marítimo. 2.3. Referencias históricas. 2.4. Autoridades marítimas. 2.5. Funciones.	Entender que las Autoridades marítimas, mediante la revisión de las referencias históricas aplican el Derecho Marítimo.
3	3. El Derecho Marítimo Constitucional e Internacional 3.1. Normas marítimas constitucionales secundarias y terciarias.	Describir normas marítimas y sus jerarquías analizando su aplicación



	3.2. La jerarquía de las normas supletorias	para relacionarlas con la regulación de la estructura del Derecho Marítimo Constitucional e Internacional.
4	4. Los espacios marítimos 4.1. Aguas interiores. 4.2. Mar territorial. 4.3. Espacio marítimo terrestre. 4.4. Espacio marítimo-buque.	Ubicar los espacios marítimos, delimitándolos física y jurídicamente para cumplir con las reglas y convenios internacionales.
5	5. Derecho Marítimo Civil y Mercantil 5.1. Generalidades. 5.2. El Capitán como funcionario civil. 5.3. Problemas de jurisdicción y competencia. 5.4. Personas que intervienen en el negocio marítimo. 5.5. Elementos del comercio marítimo.	Aplicar el Derecho Marítimo Civil y Mercantil, analizando sus generalidades para comprender los elementos que intervienen en el comercio.
6	6. Régimen jurídico de la Marina Mercante 6.1. Planteamiento. 6.2. Fuentes normativas. 6.3. Concepto y finalidades. 6.4. Zonas y tipos de navegación. 6.5. Navegación de interés público: imposición de obligaciones específicas por utilidad pública y contratos públicos de transporte marítimo. 6.6. Ayudas a la Marina Mercante. 6.7. Cabotaje marítimo y cabotaje marítimo Insular.	Conocer las obligaciones de los contratos públicos del transporte marítimo en los tipos de cabotaje acatando los lineamientos del régimen jurídico de la Marina Mercante, para mantener un servicio legal y eficiente.
7	7. El trabajo en la Marina Mercante 7.1. Ámbito de aplicación. 7.2. Habilitación profesional. 7.3. El contrato de embarco. 7.4. Clasificación y categorías de la gente de mar. 7.5. El Capitán y el Jefe de Máquinas. 7.6. La jornada laboral. 7.7. Descansos. 7.8. Vacaciones. 7.9. Transbordos. 7.10. Expectativas de embarque. 7.11. Licencias. 7.12. Otras ventajas económicas y sociales.	Clasificar las categorías de contratos y derechos laborales de la gente de mar, analizando la capacidad del personal, para dar cumplimiento a las disposiciones generales del trabajo en la Marina Mercante.
8	8. Contratos de utilización del buque 8.1. El fletamento. 8.2. El fletamento por tiempo. 8.3. El fletamento por viaje. 8.4. Obligaciones y derechos del fletador. 8.5. Otras modalidades conectadas con el fletamento. 8.6. El subfletamento.	Conocer los contratos de fletamentos, estudiando las obligaciones y derechos adquiridos por ambas partes, para garantizar el transporte seguro de mercancías.





9	9. Los intereses asegurables como objeto del contrato de seguro 9.1. Seguro de cascos. 9.2. Seguro de facultades. 9.3. Seguro sobre el flete y beneficio esperados. 9.4. Seguro de responsabilidad civil del naviero. 9.5. El elemento formal del contrato. La póliza. 9.6. Obligación y deberes del asegurado. 9.7. Obligaciones y deberes del asegurador. 9.8. La liquidación de siniestro. La acción de avería y la acción de abandono.	Distinguir los tipos de seguro convenidos en un contrato de transporte de mercancía, analizando las obligaciones y deberes, tanto del asegurado como del asegurador para realizar un convenio equitativo de las partes contratantes.
10	10. Averías, accidentes, asistencias marítimas y contaminación 10.1. Averías marítimas. 10.1.1. Definiciones legales y clases. 10.1.2. La avería común 10.1.3. La avería particular 10.2. Los accidentes marítimos. 10.2.1. Planteamiento. 10.2.2. Abordaje. 10.2.3. Arribada forzada. 10.2.4. Naufragio. 10.3. Asistencias marítimas. 10.3.1. Introducción. 10.3.2. Precisiones terminológicas y conceptuales. 10.3.3. El Salvamento marítimo, 10.3.4. Fuentes, concepto, elementos, clases y remuneración. 10.3.5. Extracciones marítimas. 10.3.6. Los hallazgos marítimos. 10.4. La contaminación marítima. 10.4.1. La responsabilidad por daños de contaminación marítima.	Clasificar las averías, accidentes, asistencias marítimas y contaminación de un buque mediante el análisis de los acaecimientos ocurridos durante la travesía marítima, para brindar un servicio con responsabilidad y prevención.
11	11. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	El Derecho en general. ● Definir la relación del individuo con la sociedad y las normas del derecho. ● Explicar la clasificación del derecho marítimo relacionado con el derecho general..	● Investigar los sentidos fundamentales de derecho de acuerdo a su etimología.





2	Derecho marítimo. ● Explicar las referencias históricas y su aplicación actual. ● Enlistar las clases de autoridades marítimas y sus funciones se enumeran y describen correctamente.	● Elaborar un cuadro sinóptico relacionando la división del derecho y sus autoridades marítimas que lo representan.
3	El Derecho marítimo constitucional e internacional ● Exponer las normas marítimas que regulan el Derecho Marítimo constitucional e internacional. ● Comparar la jerarquía de las normas supletorias.	● Exponer las normas marítimas constitucionales secundarias y terciarias que influyen directamente en el desempeño de un buque.
4	Los espacios marítimos ● Clasificar los espacios marítimos internacionales y nacionales	● Elaborar un diseño resaltando los espacios especiales internacionales.
5	Derecho marítimo civil y mercantil ● Exponer los deberes y atribuciones del Capitán como funcionario civil identificando su concordancia con su competencia reconocida. ● Definir las personas que intervienen en el transporte de mercancías y sus funciones en el Derecho Marítimo Mercantil, según su concepto.	● Conceptualizar los elementos del Comercio Marítimo. ● Relacionar las personas que intervienen en el negocio marítimo mediante un organigrama. ● Investigar qué autoridades intervienen en la resolución de problemas de jurisdicción y competencia.
6	Régimen jurídico de la Marina Mercante ● Exponer el objetivo del régimen jurídico de la Marina Mercante resaltando conceptos y fuentes normativas. ● Identificar las Zonas y tipos de navegación así como las obligaciones del transporte marítimo. ● Clasificar los tipos de cabotaje.	● Realizar un ensayo sobre los aspectos que influyen en el régimen jurídico de la Marina Mercante.
7	El trabajo en la Marina Mercante ● Explicar el ámbito profesional y de aplicación del personal perteneciente a la Marina Mercante. ● Desglosar la clasificación y categoría de la gente de mar enumerando sus contratos y alcance de aplicación de estos.	● Comparar mediante organigrama los puestos de una tripulación y los puestos de autoridades mercantes. ● Investigar el tipo de contrato, derechos y obligaciones de un tripulante en un buque de Altura y un buque de Cabotaje.
8	Contratos de utilización del buque ● Clasificar los tipos de contratos de fletamentos de un buque.	● Realizar un proyecto de un contrato de fletamentos multimodal de una agencia de la localidad.
9	Los intereses asegurables como objeto del contrato de seguro ● Explicar la clasificación de seguros convenidos durante un contrato resaltando las obligaciones de las partes involucradas.	● Realizar una presentación audiovisual ejemplificando la aplicación de los seguros durante un siniestro en un buque.
10	Averías, accidentes, asistencias marítimas y contaminación ● Enunciar averías, accidentes, asistencias marítimas y	● Investigar los riesgos a los que están expuestas las embarcaciones durante un viaje con contrato de fletamento.





	contaminación que ocurren en distintos tipos de embarcaciones.	
11	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. - Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	- Relaciona el Derecho y el Derecho Marítimo por la regulación de éstos sobre el individuo. - Comprende que la delimitación de los espacios marítimos está regulada por las normas marítimas. - Establece que el comercio marítimo se realiza bajo los lineamientos del régimen jurídico de la Marina Mercante. - Acata las disposiciones generales del trabajo en la Marina Mercante para extender contratos laborales. - Conoce los diferentes seguros para comprender las obligaciones y deberes al firmar un contrato de transporte. - Proporciona un servicio de transporte seguro al prevenir accidentes y tratar de evitar la contaminación marítima.

FUENTES DE CONSULTA

TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
--------	-------	-----------	-----



Diagnóstico de la combustión en motores Diésel de inyección directa	Martin, Jaime	Reverte	2013
Estudio de los efectos de la post inyección sobre el proceso de combustión	García M., Antonio	Reverte	2011
Estudio de la inyección diésel mediante la medida del flujo de cantidad de movimiento del chorro	Gimeno G., Jaime	Reverte	2011

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroeva
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Clasifica el derecho de forma general identificando el derecho marítimo y su regulación. • Conoce la clasificación del Derecho Marítimo y funciones de sus Autoridades marítimas. • Diferencia los tipos de normas marítimas constitucionales e internacionales aplicables en los buques. • Determinar la limitación de los espacios marítimos internacionales. • Comprende los elementos del comercio marítimo vinculando al Derecho Civil y Mercantil. • Analiza las obligaciones por utilidad pública y contratos públicos de transporte marítimo en el margen del régimen jurídico de la Marina Mercante. • Identifica las categorías de la gente de mar en la Marina Mercante. • Identifica las partes involucradas en un contrato de fletamento. • Clasifica los tipos de seguro contratables en un flete y las obligaciones del personal involucrado.	Rúbrica. Lista de cotejo. Examen.





- Identifica la aplicación de los diferentes siniestros a los que son expuestos los buques durante una travesía.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios	X	Participación en clase	
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación		Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller		Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X	Actividades Moodle	X
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		
Uso de TIC y TAC	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en derecho con Maestría o especialidad vinculado al derecho marítimo o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

